

ثانياً: الإنكشافات الائتمانية الكبيرة^١

في ضوء المنهجية الجديدة الصادرة من لجنة بازل لقياس ومراقبة الإنكشافات الكبيرة لتكامل بها معايير كفاية رأس المال على أساس مخاطر الموجودات من خلال وضع إطار رقابي للحد من مخاطر الإنكشافات الكبيرة التي قد تسفر عن وقوع خسائر كبيرة ناتجة عن التعثر المفاجئ لتركز كبير لدى طرف مقابل واحد أو مجموعة مترابط من الأطراف المقابلة، وأيضاً للحد من الإنكشافات الكبيرة فيما بين البنوك وخاصة البنوك ذات التأثير النظامي الهام بما يضمن استمرار عمل البنوك ويعزز من قدرتها على مواجهة الصدمات، مما يساهم في استقرار النظام المصرفي والمالي.

قرر مصرف قطر المركزي أن تلتزم البنوك بهذه المنهجية وفقاً للتعليمات التنفيذية التالية والتي ستحل محل التعليمات الخاصة بالتركزات الائتمانية سواء العملاء أو البنوك أينما وردت في كتاب تعليمات البنوك حتى سبتمبر ٢٠١٣. وتبقى أي تعليمات أخرى خارج إطار هذه المنهجية كما هي في كتاب تعليمات البنوك مثل التركيزات الائتمانية لأعضاء مجلس الإدارة أو سقوف الاستثمارات أو غير ذلك.

وتغطي هذه التعليمات جميع إنكشافات البنك على كافة الأطراف والمعاملات التي تتضمنها معيار كفاية رأس المال بما في ذلك الإنكشافات على البنوك والمؤسسات المالية:

١- نطاق التطبيق

١/١ تطبق هذه التعليمات لقياس ومراقبة الإنكشافات الكبيرة والحد منها بنفس المستوى المطلوب لتطبيق معيار كفاية رأس المال حسب تعليمات المصرف المركزي الصادرة لكل من البنوك التقليدية والبنوك الاسلامية ويشمل ذلك:

١/١/١ تغطي هذه التعليمات جميع الإنكشافات على جميع فئات العملاء والبنوك والمؤسسات المالية والجهات السيادية التي يتضمنها معيار كفاية رأس المال سواء في السجل المصرفي أو سجل المتاجرة داخل وخارج المركز المالي.

٢/١/١ تطبق هذه التعليمات على نفس المستوى المجمع لمجموعة البنك التي يطبق عليها معيار كفاية رأس المال.

٣/١/١ فيما يتعلق بفروع البنوك الأجنبية المرخصة من المصرف المركزي فعليها الالتزام بسقوف التركيزات الائتمانية المبلغ لها بموجب كتب رسميه من المصرف المركزي وسقوف التركيزات لدى مراكزها الرئيسية ومجموعتها حسب ما ورد في كتاب تعليمات البنوك على أن تلتزم في قياس الإنكشافات وفي تحديد الأطراف ذات العلاقة المترابطة بما ورد في هذا التعميم.

٢/١ الاستثناءات

تشمل هذه التعليمات نوعين من المتطلبات الرقابية:

^١ التعميم رقم ٢٠١٨/٢٠ تاريخ ٢٤/٤/٢٠١٨ (إلى جميع البنوك).

- أ- الالتزام بالحد الأقصى المسموح به لحجم انكشاف البنك تجاه طرف مقابل واحد او مجموعة مترابطة من الاطراف المقابلة كما سيلبي ذكره.
- ب- الإبلاغ عن الإنكشافات الكبيرة كما هي معرفه في هذه التعليمات من خلال تزويد المصرف المركزي بتقرير دوري عن هذه الإنكشافات كما سيلبي ذكره.
- ويستثنى من المتطلب الأول الخاص بالحد الأقصى للانكشاف جميع الإنكشافات على مصرف قطر المركزي وعلى الحكومة القطرية ممثلة في وزارة المالية فقط وكذلك الإنكشافات المضمونة منهما من خلال استبعاد قيمة الضمان من حجم الإنكشافات كما سيلبي ذكره.

أما فيما يتعلق بالمتطلب الثاني الخاص بالإبلاغ عن الانكشافات الكبيرة فيجب ان يتضمن الإبلاغ عن جميع الإنكشافات الكبيرة دون أي استثناء (بما في ذلك الانكشافات المستثناة).

٢- تعريف الإنكشافات الكبيرة

يصنف الإنكشاف ضمن الإنكشافات الكبيرة في حال كان اجمالي قيم هذا الإنكشاف تجاه طرف مقابل واحد او مجموعة مترابطة من الاطراف المقابلة (كما سيلبي تعريفها) يساوي أو يزيد عن ما نسبته ١٠% من الشريحة الأولى من قاعدة رأس المال كما هي محددة في نسبة كفاية رأس المال دون خصم الاستقطاعات الرقابية (وبعد استبعاد الشهرة).

٣- تعريف وتحديد الأطراف ذات العلاقة المترابطة:

١/٣ تعرف الأطراف ذات العلاقة المترابطة بأنها مجموعة من الاطراف المقابلة التي يتعامل معها البنك تابعه لبعضها البعض أو ذات علاقة مترابطة ببعضها البعض تؤثر على قدرتها بشكل مجمل أو فردي على الوفاء بالتزاماتها تجاه البنك بحيث أن إخفاق أحد الاطراف في الوفاء بالتزاماته يؤثر بشكل كبير على قدرة الأطراف الأخرى على سداد كافة التزاماتها تجاه البنك، وبشكل عام تتحقق السيطرة او العلاقة المترابطة بين الاطراف المقابلة وفقاً للمفاهيم التالية:

أ- السيطرة أو النفوذ ذو التأثير الهام:

تتحقق السيطرة أو النفوذ ذو التأثير الهام في الحالات التالية:

- حالات السيطرة التي تتوجب توحيد البيانات المالية استناداً للمفاهيم المحاسبية حسب المعايير المحاسبية الدولية المطبقة.
- السيطرة أو النفوذ الهام المؤثر على حقوق التصويت لدى أحد الأطراف سواء كان ذلك من خلال الملكية أو عملاً باتفاقيات خاصه مع المالكين أو المساهمين.

- السيطرة أو النفوذ الهام المؤثر على قرارات الإدارة العليا الخاصة برسم السياسات واتخاذ القرارات الرئيسية أو الخاصة بتعيين أو إقالة كبار الموظفين لدى أحد الأطراف من خلال تفويض أو اتفاقيات أو غير ذلك.
 - ووفقاً لذلك فإن المجموعة الائتمانية للعميل الواحد (الأطراف ذات العلاقة المترابطة) تشمل ما يلي:
 - التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعميل.
 - التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمؤسسات الفردية المملوكة للعميل.
 - التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التضامن التي يكون العميل شريك فيها أو لشركات التوصية البسيطة التي يكون العميل شريكاً متضامناً فيها.
 - التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأي شركات أخرى يملك العميل نسبة ٣٠% من رأسمالها أكثر أو أقل من ذلك ولكن تتحقق له السيطرة أو النفوذ ذو التأثير الهام وفقاً لما سبق إيضاحه.
- ب- الترابط الاقتصادي:

يتحقق الترابط الاقتصادي بين الأطراف المقابلة في الحالات التالية كحد أدنى:

- عندما يكفل أحد الاطراف المقابلة إنكشافات طرف مقابل آخر بشكل كلي أو جزئي أو يكون ملتزماً بها بوسائل أخرى.
- عندما تعتمد معظم (٥٠% فأكثر)، مبيعات أو مشروعات أو انتاج أو إيرادات أحد الاطراف المقابلة على طرف مقابل آخر يصعب استبداله بآخرين.
- عندما يكون مصدر سداد انكشاف أحد الأطراف المقابلة هو نفس مصدر سداد انكشاف طرف مقابل آخر لا توجد لديه مصادر سداد بديلة أخرى كافية للوفاء بالتزاماته.
- عندما ترتبط الأوضاع المالية بطرف مقابل أو أكثر بالأوضاع المالية للأطراف الأخرى بحيث أن تعثر أحدهما أو عدم ملاءته يؤثر بشكل كبير في قدرة الطرف أو الاطراف الأخرى على الوفاء بالتزاماتها.
- أي ارتباطات أخرى في مصادر التمويل أو السداد أو النشاط لها تأثير كبير على قدرة الأطراف على الوفاء بالتزاماتها.

٢/٣ وفقاً لمفاهيم السيطرة والنفوذ والترابط الاقتصادي المبينة أعلاه يجب على كل بنك إعادة تبويب عملائه في مجموعات ائتمانية بحيث تشمل كل مجموعته

ائتمانيه على عدد من الاطراف المترابطة وبحيث ينطبق قياس التركيزات الائتمانية والالتزام بالحدود القصوى وحدود الابلاغ على مستوى كل عميل ومجموعته الائتمانية باعتبارهما طرف مقابل واحد وابلاغ المصرف المركزي بذلك وفقاً لتقارير وقنوات الابلاغ المعمول بها.

٤- قياس قيمة الإنكشافات:

كمبدأ عام يجب على البنك عند قياس قيمة الإنكشافات لتحديد الإنكشافات الكبيرة أخذ جميع الإنكشافات الواردة في تعليمات معيار كفاية رأس المال بحيث تتضمن البنود داخل وخارج المركز المالي في كل من السجل المصرفي وسجل المتاجرة دون خصم الإنكشافات التي سبق استقطاعها من رأس المال وفقاً لتعليمات احتساب نسبة كفاية رأس المال وفي المقابل تقاس اجمالي الإنكشافات استناداً إلى قاعدة رأس المال بإجمالي الشريحة الأولى دون خصم الاستقطاعات الرقابية (وبعد استبعاد الشهرة).
وسنعرض فيما يلي أهم أسس قياس الإنكشافات داخل وخارج المركز المالي:

١/٤ السجل المصرفي

١/١/٤ البنود داخل المركز المالي:

تقاس الإنكشافات بخلاف المشتقات بقيمتها المحاسبية أي بصافي الارصدة الدفترية بعد استبعاد المخصصات والفوائد والأرباح المؤجلة والمعلقة.

٢/١/٤ البنود خارج المركز المالي:

يتم تحويل البنود خارج المركز المالي الى إنكشافات ائتمانية باستخدام معاملات التحويل المستخدمة في تعليمات كفاية رأس المال وبحد أدنى ١٠%.

٣/١/٤ المشتقات المالية خارج نطاق السوق الرسمي (OTC) وأي أدوات أخرى تتضمن مخاطر ائتمانية لطرف مقابل في السجل المصرفي (أو سجل المتاجرة): يقاس الإنكشاف وفقاً لقيمة الإنكشاف عند التعثر (default at exposure) المحتسب حسب اسلوب قياس المخاطر الائتمانية للطرف المقابل كما في تعليمات كفاية رأس المال، واستثناءً لذلك فإن عمليات تمويل الاوراق المالية يجب ان يستخدم في قياسها الأسلوب الشامل وفقاً لنسب الاستقطاع حسب تعليمات كفاية رأس المال.

٤/١/٤ الضمانات المؤهلة للاستقطاع من الإنكشافات:

معدلات الخصم من قيمة الضمان	نوع الضمان
صفر %	لأغراض قياس الانكشافات الكبيرة لتلبية متطلبات هذه التعليمات وكإجراء احترازي من مصرف قطر المركزي فإن بعض مخاطر الائتمان المؤهلة للاعتراف بها في تعليمات كفاية رأس المال هي فقط الضمانات المؤهلة للاستقطاع من الإنكشافات عند تحديد قيمة الانكشافات الكبيرة ، والجدول أدناه يبين الضمانات المؤهلة للاستقطاع من الانكشافات ونسب الخصم الواجب تطبيقها على هذه الضمانات قبل استبعادها من قيمة الانكشافات علماً بأن أي ضمانات بعملات بخلاف الريال القطري يجب ان يطبق عليها خصم إضافي لا يقل عن ١٠ % زيادة عن نسبة الخصم المبينة في الجدول أدناه.
صفر %	النقد والودائع: وتشمل التأمينات النقدية والودائع او شهادات الايداع الصادرة من البنك والمحجوزة مقابل الإنكشافات مع العميل.
صفر %	ضمانات حكومة قطر: وتشمل الضمانات المقدمة من وزارة المالية ومصرف قطر المركزي وأوراق الدين والصكوك الصادرة منهما.
صفر % ٥ % ٢٥ %	ضمانات حكومية أخرى: تشمل الضمانات وأوراق الدين والصكوك الصادرة من حكومات أخرى كالتالي: حكومات ذات وزن مخاطر صفر % (أ) حكومات ذات وزن مخاطر ٢٠ % (ب) حكومات ذات وزن مخاطر ٥٠ %
صفر % صفر % ٢٠ % ٥٠ %	ضمانات بنكية: وتشمل الضمانات وأوراق الدين والصكوك الصادرة من: (ج) بنوك ذات وزن مخاطر ٢٠ %. (د) بنوك التنمية الدولية والمؤسسات متعددة الاطراف ذات وزن مخاطر صفر %. (هـ) بنوك ذات وزن مخاطر ٥٠ %. (و) بنوك مصنفة دولياً ذات وزن مخاطر ١٠٠ %.

ويراعى في ذلك ما يلي:

(أ) أوزان المخاطر المذكورة هي أوزان المخاطر المطبقة في تعليمات كفاية رأس المال.

(ب) عند تخفيض قيمة الانكشافات للطرف المقابل بأي من الضمانات المؤهلة المذكورة يجب على البنوك إضافة نفس القيمة التي تم تخفيض الانكشاف بها للطرف المقابل الي الانكشاف الخاص بالطرف الضامن عند قياس إجمالي الانكشافات الخاصة به.

(ج) يجب على البنوك تقييم مدى كون الضمانات مؤهله كمخففات للإنكشافات وفقاً للتصنيف الائتماني ووزن المخاطر للضامن بشكل مستمر بحيث تطبق نسب الخصم المقررة أو تستبعد الضمانات التي أصبحت غير مؤهلة في وقت حدوث أي تغيير في التصنيف الائتماني.

٢/٤ سجل المتاجرة:

لأغراض قياس الانكشافات الكبيرة والسقوف المحددة في هذه التعليمات يجب على البنوك إضافة أية إنكشافات للطرف المقابل مدرجه في سجل المتاجرة الي باقي انكشافه في السجل المصرفي وفقاً للتالي:

١/٢/٤ تحتسب قيمة الإنكشافات على أدوات الدين العادية (instruments debt straight) وحقوق الملكية وفقاً للقيمة المحاسبية لها (القيمة العادلة).

٢/٢/٤ يجب تحويل الأدوات المالية (مثل عقود المبادلات، المستقبلات، العقود الآجلة والمشتقات الائتمانية) لمراكز وفقاً للمتطلبات الرأسمالية الموضحة في معيار كفاية رأس المال. ويجب تحليل هذه الأدوات إلى مكوناتها الفرعية، ويؤخذ في الاعتبار المكونات الفرعية التي تنتج عنها عمليات تمثل إنكشافات في نطاق تطبيق الإنكشافات الكبيرة.

٣/٢/٤ في حالة المشتقات الائتمانية التي تمثل حماية مباحة (sold protection) فإن قيمة الانكشاف لحامل هذه الأداة هي المبلغ المستحق في حال تم تفعيل هذه الأداة مطروحاً منه القيمة المطلقة للحماية الائتمانية (في حال كانت القيمة السوقية للمشتقة الائتمانية موجبة من وجهة نظر بائع الحماية، فإنه في مثل هذه الحالة يجب اضافتها الى تعرض بائع الحماية تجاه مشتري الحماية وفقاً للمخاطر الائتمانية للأطراف المقابلة، انظر الفقرة رقم ٣/١ من رابعاً). أما بخصوص الأوراق المرتبطة بالائتمان فإنه يتعين على بائع الحماية أن يأخذ بالاعتبار مركز مصدر هذه الأوراق والأصل المرجعي لها.

٤/٢/٤ يختلف قياس قيم الإنكشافات في الخيارات وفقاً لإطار تطبيق هذه التعليمات عن قياس قيم تلك الانكشافات وفقاً لمعيار كفاية رأس المال. إن قيمة الانكشاف في الخيارات يجب أن تكون على أساس التغيرات في اسعار الخيارات التي قد تنتج عن تعثر الأداة المرجعية (Underlying instrument). إن قيمة الانكشاف لخيار حق الشراء (option call) ستكون القيمة السوقية له. وقيمة الانكشاف لخيار حق البيع (option put) هو السعر المحدد للخيار (price strike) مطروحاً منه قيمته السوقية. وفي حالة بيع خيار حق الشراء أو شراء حق البيع فإن تعثر الأداة المرجعية سيؤدي إلى تحقيق أرباح (انكشاف سلبي) بدلاً من الخسائر، مما يؤدي إلى انكشاف بالقيمة السوقية للخيار في الحالة الأولى، وبالنسبة للحالة الأخيرة فإن الانكشاف يساوي السعر المحدد للخيار (strike price) مطروحاً منه القيمة السوقية.

وفي جميع الحالات فإن المراكز الناتجة عن ذلك يتم تجميعها مع الانكشافات الأخرى وبعد التجميع، يجب أن تكون قيمة صافي الإنكشافات السلبية تساوي صفر.

٥/٢/٤ إن قيم إنكشافات عمليات الاستثمارات التي تقوم بها البنوك (أي مراكز المؤشرات، التوريق، صناديق التحوط، أو صناديق الاستثمار) يجب أن يتم احتسابها بتطبيق ذات القواعد المستخدمة في الأدوات المشابهة في السجل المصرفي. وبذلك فإن القيمة المستثمر بها في هيكل محدد يمكن تطبيقها على ذات الهيكل المحدد - تعرف بالطرف المقابل المستقل - تجاه الأطراف المقابلة المترابطة بالأصول المرجعية، أو العميل غير المعرف.

٦/٢/٤ التقاص بين المراكز الفائضة (long) والمكشوفة (put) في سجل المتاجرة

١- التقاص بين المراكز الفائضة والمكشوفة في نفس الإصدار يمكن للبنوك إجراء تقاص بين المراكز الفائضة والمكشوفة لنفس الإصدار (يُعرف الإصداران على انهما نفس الإصدار في حال إذا كان المصدر، والكوبون، والعملية، وتاريخ الاستحقاق جميعها متماثلة).

وبالتالي يتعين على البنوك أن تأخذ بالاعتبار صافي المركز في الإصدار المحدد وذلك لأغراض احتساب إنكشافات البنك تجاه طرف مقابل محدد.

٢- التقاص بين المراكز الفائضة والمكشوفة في إصدارات مختلفة.

(أ) يمكن إجراء تقاص لمراكز في إصدارات مختلفة لنفس الطرف المقابل فقط عندما يكون المركز المكشوف له أولوية أقل في السداد عن المركز الفائض، أو عندما تكون هذه المراكز لها ذات الأولوية في السداد

(ب) وبالنسبة للمراكز التي تم التحوط لها من خلال مشتقات ائتمانية، فإنه يمكن الاعتراف بهذا التحوط شريطة أن يكون الأصل الذي تم التحوط له والمركز الذي تم التحوط له يفي بالشروط المنصوص عليها في الفقرة رقم (أ) اعلاه (المركز المكشوف له أولوية أقل أو مساوية في السداد للمركز الفائض).

(ج) لأغراض تحديد الأولوية النسبية في السداد بين المراكز، فإنه يمكن وضع تصنيف للأوراق المالية وفقاً للأولوية في السداد (على سبيل المثال حقوق الملكية، قرض مساند، قرض عام).

(د) بالنسبة للبنوك التي تواجه عبئاً كبيراً في تصنيف الأوراق المالية وفقاً للأولوية في السداد، فإنه من الممكن ألا تقوم بالاعتراف بأي تقاص بين المراكز الفائضة والمكشوفة في الإصدارات المختلفة لدى احتساب قيمة الانكشافات لنفس الطرف المقابل.

(هـ) بالإضافة إلى ذلك وفي حالة المراكز التي تم التحوط لها باستخدام المشتقات الائتمانية، فإن أي تخفيض على قيمة الانكشاف للطرف المقابل الأصلي ستؤدي إلى انكشاف جديد على مقدم الحماية الائتمانية، باستثناء الحالة المذكورة في الفقرة التالية (و).

(و) عندما تكون الحماية الائتمانية على شكل عقود مبادلات الإخفاق الائتماني (CDS) ويكون مقدم عقد مبادلات الإخفاق الائتماني أو الجهة المرجعية (Referenced entity) ليست مؤسسات مالية، فإن المبلغ الذي يتم تحديده لمقدم الحماية الائتمانية ليس المبلغ الذي يخفض به قيمة الانكشاف على الطرف المقابل الاصلي ولكن بدلاً من ذلك يتم احتساب قيمة الانكشاف وفقاً للأسلوب القياسي لقياس مخاطر الانكشافات الائتمانية للأطراف المقابلة.

٧/٢/٤ التقاص في المراكز المكشوفة في سجل المتاجرة مقابل المراكز الفائضة في السجل المصرفي لا يسمح بالتقاص بين السجل المصرفي وسجل المتاجرة.

٨/٢/٤ صافي المراكز المكشوفة بعد التقاص.

عندما تكون نتيجة التقاص هي صافي مركز مكشوف مع طرف مقابل، فإن هذا المركز لا يدرج ضمن الإنكشافات الكبيرة.

٣/٤ معالجة أنواع خاصة من الانكشافات

١/٣/٤ السندات المغطاة (covered bonds)

١- السندات المغطاة هي السندات الصادرة عن بنك أو مؤسسة رهن عقاري، وتخضع هذه السندات لإشراف سلطة رقابية، ويتعين استثمار متحصلات إصدار هذه السندات في الأصول التي تكون طوال أجل السندات قادرة على تغطية المطالبات المتعلقة بهذه السندات، والتي في حال تعثر المصدر تكون الأولوية في استخدام هذه الأصول لتسديد أصل الدين والفوائد المستحقة عليه.

٢- إن السندات المغطاة التي تنطبق عليها الشروط الواردة في الفقرة (٣/١/٣) أدناه يمكن إعطاؤها قيمة انكشاف لا تقل عما نسبته ٢٠% من القيمة الاسمية للسندات المغطاة التي يمتلكها البنك.

في حين تعطى الأنواع الأخرى من السندات المغطاة قيمة انكشاف بنسبة ١٠٠% من القيمة الاسمية للسندات المغطاة التي يمتلكها البنك. إن الطرق المقابل الذي سيتم تحديد قيمة الانكشاف عليه هو البنك المصدر لهذه السندات.

٣- يتعين توافر الشروط التالية لتكون السندات المغطاة مؤهلة لقيمة انكشاف تقل عن نسبة ١٠٠%:

• أن ينطبق عليها التعريف العام الوارد في الفقرة رقم ١/١/٣

• أن تتمثل الأصول المرجعية ((Underlying assets فيما يلي:

- المطالبات على / أو المكفولة من الحكومات أو البنوك المركزية أو بنوك التنمية التي تحمل وزن مخاطر من صفر - ٥٠% وفقاً لمعيار كفاية رأس المال.

- المطالبات المضمونة برهن عقارات سكنية مؤهلة لوزن مخاطر بنسبة ٧٥% أو أقل وفقاً لمعيار كفاية رأس المال وتمثل نسبة القرض إلى قيمة العقار ٧٠% على الأكثر.
- المطالبات المضمونة بعقارات تجارية والتي لها وزن مخاطر نسبته ١٠٠% أو أقل وفقاً لمعيار كفاية رأس المال وتمثل نسبة القرض إلى قيمة العقار ٦٠% على الأكثر.
- إن القيمة الاسمية لمجموعة الأصول التي تم تحديدها للسندات المغطاة من قبل المصدّر يجب أن تزيد عن قيمة السندات بنسبة ١٠% كحد أدنى. وبالإضافة إلى الأصول المرجعية المشار إليها في هذه الفقرة فإن الضمانات الإضافية يمكن أن تشمل الأصول البديلة (النقد أو الأصول السائلة قصيرة الأجل أو الأصول المضمونة "secured assets" كبديل للأصول المرجعية لتعزيز التغطية الإضافية) والمراكز في مشتقات أنشئت لأغراض التحوط من المخاطر الناشئة من السندات المغطاة.
- ٤- لأغراض احتساب الحد الأقصى المطلوب لنسبة تمويل مقارنه بقيمة العقارات (to loan value) للعقارات السكنية والتجارية المشار إليها في الفقرة ٣/١/٣ أعلاه، فإنه يجب استخدام المتطلبات التشغيلية المتعلقة بالقيمة السوقية للضمان وعدد مرات إعادة تقييمه وفقاً لمعيار كفاية رأس المال. وهذا ويجب أن تنطبق الشروط المذكورة في الفقرة (٣/١/٣) عند بداية إصدار السندات المغطاة وحتى تاريخ استحقاقها.
- ٢/٣/٤ أنشطة الاستثمار الجماعي (undertakings investment collective)، أدوات التوريق، والهياكل الأخرى:
- ١- يجب أن يأخذ البنك في الاعتبار احتساب الانكشافات حتى لو كان هناك هيكل يقع بين البنك والانكشافات، وهذا يعني أنه حتى لو أن البنك يستثمر في هياكل استثمار من خلال كيان لديه إنكشافات تجاه أصول (الأصول المرجعية). ويجب على البنوك تحديد قيمة الانكشاف في هياكل محددة تجاه الأطراف المقابلة وفقاً للأساليب الموضحة أدناه. وتشمل هذه الهياكل صناديق الاستثمار، هياكل التوريق، وهياكل أخرى مستثمرة في أصول مرجعية.
- ٢- من الممكن أن يقوم البنك بتحديد قيمة الانكشاف على الهيكل نفسه - وهذا ما يعرف بالطرف المقابل المستقل - إذا استطاع إثبات أن قيمة إنكشافاته تجاه كل أصل مرجعي على حده في الهيكل يقل عن ٢٥,٠% من قاعدة رأس مال البنك المؤهلة ، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون هذه الانكشافات في الأصول المرجعية ناتجة عن الاستثمار في الهيكل نفسه واستخدام قيمة الانكشافات المحسوبة وفقاً لما تقضي به الفقرتين (٧/٢/٣) ، (٨/٢/٣) (إن هذا الاختبار مستوفي في حال كانت استثمارات البنك في الهيكل المحدد أقل

- من ٠,٢٥% من قاعدة رأس مال البنك المؤهلة) . وفي هذه الحالة لا يُطلب من البنك النظر في تفاصيل الهيكل (look through) لتحديد الأصول المرجعية.
- ٣- على البنك أن ينظر في تفاصيل الهيكل لمعرفة الأصول المرجعية عندما تكون قيمة الانكشاف لكل منها تساوي أو تزيد على ٠,٢٥% من قاعدة رأس مال البنك المؤهلة. وفي هذه الحالة فإنه يجب معرفة الطرف المقابل المرتبط بكل أصل مرجعي وبالتالي يمكن إضافة هذا الانكشاف تجاه الطرف المقابل لأي إنكشافات أخرى مباشرة أو غير مباشرة لنفس الطرف المقابل. هذا وبالنسبة لانكشافات البنك على الأصول المرجعية التي تقل عن ٠,٢٥% من قاعدة رأس مال البنك المؤهلة فإنه يمكن احتسابها كانكشاف على الهيكل نفسه.
- ٤- إذا لم يستطيع البنك تحديد الأصول المرجعية لهيكل استثمار معين، فيتعين عليه ما يلي:
- عندما يكون مجموع قيمة انكشاف البنك لا يتجاوز ٠,٢٥% من قاعدة رأس مال البنك المؤهلة، يتعين أن يقوم البنك بتحديد قيمة الانكشاف على الهيكل نفسه.
 - خلافاً لذلك فإنه يجب تحديد مجموع قيمة الانكشاف لعميل غير معرف، وعلى البنك أن يقوم بتجميع جميع إنكشافاته غير المعرفة كأنها طرف مقابل واحد (العميل غير المعروف) الذي يتم تطبيق حد الانكشافات الكبيرة عليه.
- ٥- عندما يكون أسلوب المعالجة من خلال النظرة المفصلة (LTA) غير مطلوب يجب على البنك التأكيد على أنه لا يتجنب تطبيق الأسلوب المشار إليه من خلال الاستثمار في عدد من الاستثمارات الفردية غير المادية في أصول مرجعية متماثلة، وبالتالي تجنب تطبيق حد الانكشاف الكبير.
- ٦- إذا كان البنك لا يقوم بتطبيق أسلوب المعالجة من خلال النظر المفصل (LTA) فإن انكشاف البنك على هيكل استثماري معين يجب أن يكون بالقيمة الاسمية لاستثماره في الهيكل.
- ٧- الهيكل الذي يتم تصنيف جميع المستثمرين فيه بالتساوي (مثل أنشطة الاستثمار الجماعي "collective investments undertakings")
- عندما يكون أسلوب المعالجة من خلال النظر المفصل (LTA) مطلوباً وفقاً لل فقرات أعلاه، فإنه يتم تحديد قيمة الانكشاف للطرف المقابل بحيث يساوي نسبة حصة البنك في الهيكل مضروبة في قيمة الأصل المرجعي في الهيكل. وعلى سبيل المثال فإنه عندما يكون البنك يملك حصة ١% في الهيكل المستثمر في عدد ٢٠ أصل مرجعي قيمة كل واحد منه ٥ يجب تحديد ٠,٠٥ انكشاف لكل طرف مقابل. هذا ويجب إضافة الانكشاف تجاه كل طرف مقابل لأي إنكشافات أخرى مباشرة أو غير مباشرة لنفس الطرف المقابل.
- ٨- الهيكل الذي يتضمن مستويات مختلفة من درجة الأولوية تجاه المستثمرين في الهيكل (مثل أدوات التوريق):

عندما يكون أسلوب المعالجة من خلال النظرة المفصلة (LTA) مطلوباً وفقاً للفقرات أعلاه فإن قيمة الانكشاف لطرف مقابل تُقاس لكل شريحة على حده ضمن الهيكل حسب التوزيع النسبي بين المستثمرين في كل شريحة. ولغرض احتساب قيمة الانكشاف لأصل مرجعي، فإنه يتعين على البنك اتباع ما يلي:

- الأخذ في الاعتبار القيمة الأقل بين قيمة الشريحة المستثمر بها من قبل البنك والقيمة الإسمية لكل أصل مرجعي ضمن محفظة الأصول المرجعية.
- احتساب نسبة الحصة النسبية لاستثمار البنك في الشريحة إلى القيمة المحددة في البند أولاً أعلاه.

٩- تحديد المخاطر الإضافية:

يجب على البنك تحديد الأطراف الثالثة التي قد تمثل مخاطر إضافية في الهيكل المستثمر به من قبل البنك بخلاف المخاطر الناشئة من الأصل المرجعي. إن الأطراف الثالثة قد تمثل مخاطر لأكثر من هيكل يستثمر به البنك، وعلى سبيل المثال الأدوار التي قد تمثلها الأطراف الثالثة كالمندوب، ومزود السيولة، ومقدم الغطاء الائتماني. ويترب على تحديد المخاطر الإضافية ما يلي:

- يتعين على البنوك القيام بربط استثماراتهما في الهياكل بعامل مخاطر مشترك لغرض تشكيل مجموعة الأطراف المقابلة المترابطة. وفي هذه الحالات، فإن المدير لعدد من هذه الهياكل يتم اعتباره كطرف مقابل مستقل ويكون خاضعاً لحد الانكشاف الكبير، وبالتالي يتم احتساب مجموع استثمارات البنك في كل الهياكل المدارة من قبل هذا المدير، وتكون قيمة الانكشاف هي القيمة الإجمالية لمختلف الاستثمارات.
- هذا وفي حالات أخرى فإن هوية مدير الهيكل قد لا تتضمن عامل مخاطر إضافية، على سبيل المثال، إذا كان الإطار القانوني الذي يحكم تنظيم صناديق معينة يتطلب الفصل بين الكيان الذي يدير الصندوق والكيان الذي يحتفظ بأصول الصندوق.
- وفي حالة المنتجات المالية المهيكلية فإن مزود السيولة أو الراعي للبرامج قصيرة الأجل (كالأصول المضمونة بأوراق تجارية "Asset backed commercial papers" والأدوات الاستثمارية المهيكلية "structured investment vehicles") قد يعتبر كمصدر لمخاطر إضافية، وتكون في هذه الحالة قيمة الانكشاف هي القيمة المستثمر بها. كذلك وفي حالة الاتفاقيات المركبة (synthetic Deals) فإن مقدمي الغطاء الائتماني (بائعي الحماية الائتمانية عن طريق شهادات الإيداع أو الكفالات) من الممكن أن يمثلوا مصدراً إضافياً للمخاطر، وعاملاً مشتركاً مع هياكل مختلفة مترابطة، وفي هذه الحالة، فإن قيمة الانكشاف تعادل قيمة المحفظة المرجعية بعد ترجيحها بالنسبة المئوية للاستثمار.
- من الممكن أن يترتب على ذلك قيام البنوك بإضافة استثماراتهما في مجموعة من الهياكل المترابطة مع طرف ثالث - يشكل عامل مخاطر مشتركة - لانكشافات أخرى لديها (مثل

التسهيلات الائتمانية) تجاه الطرف الثالث. وفي هذه الحالات فإنه يتعين على البنوك دراسة كل حالة على حدة أخذاً بالاعتبار السمات المحددة للهيكل ودور الطرف الثالث وذلك لإضافة هذا الاستثمار لأي إنكشافات أخرى تجاه ذات الطرف الثالث. وقد ينتج من الدراسة أن إضافة الإنكشافات معاً قد لا يكون ضرورية. وعلى سبيل المثال، وفي حالة تعثر مزود الحماية الائتمانية (الطرف الثالث) فإن مصدر الخطر الإضافي للبنك الذي يستثمر في هيكل معين هو تعثر مزود الحماية الائتمانية، وبالتالي يختلف تقييم مخاطر الاستثمار في الهياكل. كذلك على البنك أن يضيف قيمة استثماره في الهيكل إلى قيمة الانكشافات المباشرة لمزود الحماية الائتمانية لأن كل من هذه الانكشافات قد تتبلور كخسائر في حال تعثر مزود الحماية الائتمانية.

- من الممكن أن يأخذ البنك في الاعتبار وجود أكثر من طرف ثالث يزيد من المخاطر الإضافية المحتملة، وفي هذه الحالة على البنك تحديد الانكشاف الناتج من الاستثمار في هياكل ذات علاقة بكل طرف ثالث على حدة.
- إن المتطلب الوارد في الفقرة (٦/٢/٣/٤) لتحديد المخاطر في الهيكل بدلاً من المخاطر الناتجة عن الانكشافات المرجعية، يعتبر مستقلاً عن تقييم مدى وجود المخاطر الإضافية.

٥- الحدود القصوى للإنكشافات

تقاس الحدود القصوى المبينة في هذا القسم كنسبة الى قاعدة رأس المال وكما ورد بالصفحة (٢٣)، وتحسب الإنكشافات وفقاً لهذا الغرض حسب ما سبق بيانه في القسم السابق رابعاً وبعد خصم الضمانات المؤهلة على النحو المذكور في ذات القسم وفيما يلي الحدود القصوى المقررة وفقاً لذلك:

١/٥ الإنكشافات الائتمانية الكبيرة للعملاء (فيما عدا البنوك):

٢٠%	١/١/٥ الحد الأقصى لإجمالي الانكشافات عن التسهيلات الائتمانية تجاه طرف مقابل واحد ومجموعته الائتمانية: وتشمل اجمالي الإنكشافات المدرجة بمحفظة القروض والسلف في البنوك التقليدية وبمحفظة التمويل في البنوك الإسلامية داخل المركز المالي وكذلك على التسهيلات غير المباشرة خارج المركز المالي مثل الاعتمادات والكفالات والسقوف غير المستغلة وأي تسهيلات غير مباشرة أخرى.
٢٥%	٢/١/٥ الحد الأقصى لإجمالي الانكشافات عن التسهيلات الائتمانية وغيرها من كافة انواع الانكشافات تجاه طرف

مقابل واحد ومجموعته الائتمانية حسب ما سبق بيانه في القسم رابعا	
٣/١/٥ الحد الأقصى لإجمالي الإنكشافات تجاه طرف مقابل واحد ومجموعته الائتمانية لدى جميع البنوك في قطر	٨ مليار ريال

٤/١/٥ لا يجوز منح أي قرض أو تمويل يعادل ١٠% أو أكثر من قاعدة رأسمال البنك التي تتجاوز مدة استحقاق القرض أو التمويل ١٠ سنوات، إلا بعد موافقة مصرف قطر المركزي.

٥/١/٥ ألا يتجاوز إجمالي قيمة سقوف الائتمان الممنوحة لجميع عملاء البنك ومجموعاتهم الائتمانية الذين حصلوا على تسهيلات ائتمانية ١٠% فأكثر من قاعدة رأسمال البنك عن ٦٠٠% من قاعدة رأس المال. وتستثنى فروع البنوك الأجنبية من الحدود في البندين ٤/١/٥ و ٥/١/٥ أعلاه.

٢/٥ مخاطر إنكشافات البنوك:

١/٢/٥ الإنكشافات على البنوك الأجنبية أو غير المرخصة من مصرف قطر المركزي:

الحد الأقصى لإجمالي إنكشافات البنك بكافة أنواعها تجاه بنك آخر أو مجموعته المترابطة يتفاوت فيما بين الفئات الثلاثة التالية:	
الفئة الأولى: بنوك ذات تصنيف ائتماني دولي للأجل غير القصير ويحمل وزن مخاطر حتى ٥٠% حسب تعليمات كفاية رأس المال.	٢٥%
الفئة الثانية: بنوك ذات تصنيف ائتماني دولي للأجل غير القصير يحمل وزن مخاطر ١٠٠% حسب تعليمات كفاية رأس المال.	١٠%
الفئة الثالثة: بنوك ذات تصنيف ائتماني دولي يحمل وزن ١٥٠% أو البنوك غير المصنفة دولياً والتي تضع قيود على تحويلات العملة.	٥%

٢/٢/٥ الإنكشافات على البنوك الوطنية المرخصة من مصرف قطر المركزي:

الحد الأقصى لإجمالي إنكشافات البنك بكافة أنواعها تجاه بنك آخر ومجموعته المترابطة.	٢٥%
الحد الأقصى لإجمالي إنكشافات أحد البنوك ذات التأثير النظامي الهام (D-SIB) على بنك آخر ذات تأثير نظامي هام ومجموعته المترابطة.	١٥%

٣/٢/٥ لا تندرج المعاملات اليومية فيما بين البنوك (interbank intraday transactions): ضمن إطار قياس الإنكشافات الكبيرة وقياس الحد الأقصى للإنكشاف.
٤/٢/٥ يجب ان لا يزيد إجمالي الائتمان الممنوح من فروع البنوك الأجنبية العاملة في دولة قطر لمراكزها الرئيسية وفروعها والشركات التابعة والشقيقة لها عن ٢٠٠% من رأسمال الفرع العامل في قطر.

٤/٢/٥ ضوابط إضافية بشأن إنكشافات البنوك: -

- يجب وضع سياسة لتحديد فترات ربط الودائع لدى كل مؤسسة من المؤسسات المصرفية المختلفة (بما في ذلك المركز الرئيسي والفروع) وإعلام المصرف بها.
- بالنسبة للالتزامات الناشئة على البنوك والمؤسسات المالية مقابل عمليات المراجحات الدولية في السلع والمعادن يجب مراعاة أن لا تزيد مدة العملية الواحدة عن سنة واحدة.
- يجب اعتماد هذه السياسات من مجلس الإدارة بالنسبة للبنوك الوطنية ومن الإدارة العامة بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية، وتزويد المصرف بها معززة بالمستندات الرسمية.
- يجب أخذ موافقة مصرف قطر المركزي المسبقة بأسماء البنوك والمؤسسات المالية والوكالات المختلفة التي يتعامل معها البنك بعد موافقة مجلس الإدارة عليها.
- يرجى تزويد مصرف قطر المركزي بجدول أرصدة البنوك المبين تفاصيله في الصفحة (٣٦٠) من باب البيانات الدورية من هذه التعليمات

٦- الإبلاغ عن الإنكشافات الكبيرة:

وفقاً لتعريف الإنكشافات الكبيرة في القسم ثانياً يجب على جميع البنوك رفع التقارير التالية الي مصرف قطر المركزي بشكل ربع سنوي وفقاً للنماذج والتواريخ التي سيحددها المصرف المركزي للبنوك:

- ١- تقرير بكافة الإنكشافات الكبيرة تجاه جميع فئات الاطراف المقابلة ومجموعتها الائتمانية دون خصم الضمانات المؤهلة.
- ٢- تقرير بكافة الإنكشافات الكبيرة تجاه جميع فئات الأطراف المقابلة ومجموعتها الائتمانية بعد خصم الضمانات المؤهلة
- ٣- تقرير بكافة الإنكشافات الكبيرة للبنوك ذات التأثير النظامي الهام (D-SIB) تجاه بنوك أخرى ذات تأثير نظامي هام (D-SIB).
- ٤- تقرير بكافة الإنكشافات الكبيرة تجاه الاطراف المستثناة من الحد الأقصى للإنكشافات الكبيرة (مصرف قطر المركزي ووزارة المالية) بما في ذلك الإنكشافات المضمونة منها.

- ٥- تقرير عن أكبر ٢٠ انكشاف للبنك تجاه الاطراف المقابلة بغض النظر عن حجم الإنكشاف ونسبته من قاعدة رأس المال.
- ٦- تقرير عن الانكشافات المتجاوزة للحدود القصوى للإنكشافات مع بيان تاريخ واسباب التجاوز وكيفية وموعد معالجته.

٧- تاريخ تطبيق التعليمات والفترة الانتقالية:

- ١- يجب على البنوك الوطنية البدء في مواءمة أوضاعها من تاريخ صدور هذه التعليمات بحيث تلتزم بالحدود القصوى للإنكشافات الواردة بهذه التعليمات بشكل كامل اعتباراً من ٢٠١٩/١/١ وخلال هذه الفترة على البنوك عدم تجاوز الحدود المعمول بها الآن والتي سيتم المحاسبة عليها حتى ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٢- على البنوك البدء في تزويد المصرف المركزي بالتقارير المذكورة في البند سادساً اعتباراً من ٢٠١٩/١/١ وفقاً للنماذج والتواريخ التي سيحددها المصرف المركزي.

٨- إجراء بعض التعديلات^٢ على نظام إدارة المخاطر الائتمانية الالكتروني (CRM) فيما يتعلق بقياس الانكشافات:

تم إجراء بعض التعديلات على نظام إدارة المخاطر الائتمانية الالكتروني (CRM) الخاص بمصرف قطر المركزي والمبين بالبوابة الالكترونية للمصرف (Portal QCB) حتى يتوافق مع آليات تبويب وقياس الانكشافات الكبرى الجديدة والتي تضمنها التعميم المشار إليه والتعاميم ذات الصلة.

كما تم إدخال تعديلات على البيانات التي ترد للمصرف المركزي ضمن التقارير الربع سنوية والتي ترسلها البنوك بشأن الانكشافات الكبيرة والتي تشكل نسبة (١٠ %) فأكثر للعميل ومجموعته الائتمانية من قاعدة رأس المال طبقاً لآليات القياس الجديدة.

وبناءً على ما سبق يجب على جميع البنوك الالتزام بما يلي:

١/٨ التصريح في نظام إدارة المخاطر الائتمانية (CRM) عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة لجميع العملاء المرتبطين بمجموعة ائتمانية واحدة داخل قطر سواء كانت هذه التسهيلات قد تم منحها من البنك في قطر أو في أي فرع أو شركة تابعة له خارج قطر، وللتصريح عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء غير المقيمين بالدولة والمرتبطين بمجموعات ائتمانية لدى البنك في قطر، يجب الحصول على أرقام سرية لهم من واقع المستند التعريفي للعميل سواء كان جواز سفر أو سجل تجاري غير قطري كما هو معمول به حالياً في نظام إدارة المخاطر الائتمانية.

^٢ التعميم رقم ٢٠١٩/١٧ تاريخ ٢٠١٩/٤/٢١ (إلى جميع البنوك).

٢/٨ طبقاً لما ورد بالبند (٣) بشأن تعريف وتحديد الأطراف ذات العلاقة المترابطة، والتي تكون فيما بينها مجموعة ائتمانية واحدة طبقاً لمفهوم السيطرة والنفوذ ذو التأثير الهام أو طبقاً لمفهوم الترابط الاقتصادي، يجب على البنوك مراعاة التعديلات التي تمت على نظام إدارة مخاطر الائتمان (CRM) سواء في حالة طلب رقم سري لعميل جديد أو في حالة إعادة تبويب بيانات العملاء المسجلين لديهم وذلك لإعادة ربطهم في المجموعات الائتمانية الخاصة بكل منهم وفقاً للمفاهيم الجديدة المشار إليها، كما يجب على البنوك ضرورة الالتزام بآليات وأسس قياس وتحديد الإنكشافات طبقاً لما ورد بالبند (٤) من التعميم المشار إليه أعلاه والتي عكستها التغيرات المدخلة.

٣/٨ بناءً على ما ورد بالبند (٦) يجب على البنوك تزويد مصرف قطر المركزي بالتقارير الستة بشكل ربع سنوي اعتباراً من ٢٠١٩/٦/٣٠، وهي التقارير التالية:

١/٣/٨ تقرير عن إنكشافات العميل وحساباته ذات العلاقة والتي تبلغ نسبتها (١٠ % فأكثر) من الشريحة الأولى من قاعدة رأسمال البنك طبقاً لما ورد بالتعميم المذكور (نموذج رقم ١ بالملحق رقم ٣٤).

٢/٣/٨ تقرير عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة لكل عميل ضمن المجموعة الائتمانية الواردة بالنموذج (رقم ١) طبقاً للنموذج رقم (٢) بالملحق رقم (٣٤).

٣/٣/٨ تقرير عن إنكشافات أكبر (٢٠) عميل لدى البنك دون النظر إلى نسبة تلك الإنكشافات إلى قاعدة رأسمال البنك (نموذج رقم ٣ بالملحق رقم ٣٤).

٤/٣/٨ تقرير عن إنكشافات أكبر (٢٠) مجموعة ائتمانية لدى البنك دون النظر إلى نسبة تلك الإنكشافات إلى قاعدة رأسمال البنك (نموذج رقم ٤ بالملحق رقم ٣٤).

٥/٣/٨ تقرير عن المجموعات الائتمانية المتجاوزة للحد الأقصى للإنكشافات طبقاً لما ورد بالبند (خامساً) من التعميم المشار إليه، سواء كان التجاوز بموجب استثناء من مصرف قطر المركزي أو نتيجة لمخالفة البنك للسقف المحدد للمجموعة الائتمانية (نموذج رقم ٥ بالملحق رقم ٣٤).

٦/٣/٨ تقرير عن كافة الإنكشافات الخاصة بوزارة المالية والجهات المكفولة منها (نموذج رقم ٦ بالملحق رقم ٣٤).

٤/٨ يجب على جميع البنوك ضرورة الالتزام بالإبلاغ وإدخال البيانات والمعلومات عن عملاء الائتمان طبقاً للتعديلات الجديدة التي تمت على نظام إدارة مخاطر الائتمان (CRM) اعتباراً من بيانات نهاية شهر أبريل ٢٠١٩.

وفي جميع الحالات يجب أن تتطابق البيانات والمعلومات المدخلة في نظام إدارة مخاطر الائتمان (CRM) مع تقارير الإنكشافات المذكورة بالفقرة السابقة رقم (٣)، اعتباراً من نهاية شهر يونيو ٢٠١٩، وسيتم فرض الجزاءات المالية على البنوك المخالفة اعتباراً من هذا التاريخ.

